

Dossiê Padagis

License and Supply Agreement — Testosterone Gel Pump 16,2 mg/g.
Como escutar, o que perguntar, onde ceder e onde parar. Sete blocos mais o risco de bioequivalência, com a escada de decisão do mandato e o meio-termo de cada ponto.

CONTRAPARTE Padagis Israel Agencies Ltd.	MINUTA rev. Padagis 21.08.2026	CONDUTOR Lucas Medina · good cop	CONTRAPONTO Jurídico · bad cop
BASE COMPARATIVA 6 contratos assinados			

00 Os números da mesa

Leve estes valores decorados. Toda concessão precisa ser precificada contra eles — e o primeiro número é o único que o mandato da sua gestão realmente ataca.

EM RISCO NA ASSINATURA 266k 1ª parcela, hoje irrepetível em toda hipótese. É o alvo do mandato.	LICENSE FEE 700k EMS propõe USD 700.000; Padagis mantém 800.000. Marcos: 266k / 224k / 210k.	1ª PARCELA 38% Mediana da base: 30%. Nenhum contrato da base tem 38% não reembolsável.	CUSTO DA BQV ? Número que falta. Integralmente da EMS (cl. 5.1.2). Pode superar a 1ª parcela.
ROYALTY 5% Sobre Net Sales Revenue, com gross-up de IRRF pela EMS. Só 1 dos 6 contratos tem royalty.	SUPPLY PRICE US\$ 8,00 EXW Yeruham. Fixo por 8 anos, sem reajuste por índice — leia isso como dor deles.	VIGÊNCIA 8 / 5 O que ocorrer antes: 8 anos da assinatura ou 5 do lançamento. Igual aos dois BDR.	SEGURO US\$ 5M Apólice mútua, Term + 2 anos. Nenhum dos 6 contratos tem — é ganho novo.

DUAS CONTAS QUE VOCÊ PRECISA TER NA MÃO ANTES DE ENTRAR

1. O custo da bioequivalência. A cl. 5.1.2 põe a BQV integralmente por conta da EMS. Se ela custa mais que os USD 266.000 da primeira parcela — e para gel de testosterona com endpoint farmacocinético é plausível que custe — então o reembolso da parcela cobre a menor metade do seu risco. Você não pode pedir proteção para um número que não sabe dizer.

2. A margem ao preço CMED. Preço CMED estimado → preço líquido EMS → custo posto Brasil a partir de US\$ 8,00 EXW → royalty de 5% com gross-up → margem bruta. Sem esse número você negocia o texto do royalty, nunca a alíquota.

01 A postura

NOVO NA REV.2

O contrato vai e volta desde março. A relação, não — esta é a sua primeira reunião com eles. As duas coisas são diferentes e a segunda é a que decide o resultado da primeira.

SER NOVO À MESA É UM ATIVO – USE UMA VEZ, CEDO, COM SINCERIDADE

Você pode perguntar o que já foi perguntado, reabrir o que já foi fechado sem parecer má-fé, e pedir que expliquem as próprias posições do zero. Um negociador veterano da mesa não consegue fazer isso; você consegue, e só nesta reunião. Gaste essa licença nos dois pontos que mais importam: por que a primeira parcela precisa ser irrepetível, e o que eles sabem sobre o risco da bioequivalência.

O QUE A EMS TRAZ – ABRA POR AQUI, NÃO POR PEDIDOS

- **Financia e conduz a bioequivalência.** A peça mais cara e mais arriscada do projeto inteiro é despesa exclusiva da EMS, por cláusula. Isso é investimento de risco, não serviço.
- Titularidade e manutenção do registro, com todas as despesas regulatórias.
- Navegação de CMED, ANVISA e do sistema de preços — onde a Padagis não tem presença.
- Força de vendas, distribuição e marca construída às custas da EMS.
- Um parceiro de portfólio: a EMS já tem direito de preferência sobre extensões de linha (cl. 4.3) e capacidade de absorver mais produtos.

O QUE ELES TEMEM – HIPÓTESES LIDAS NO PRÓPRIO REDLINE

- **Reconhecimento de receita.** Inseriram “reimbursement of R&D costs”, “non-refundable” e “fully earned” em três lugares. Isso cheira a exigência contábil, não a ganância.
- **Que a EMS engavete o produto.** Inseriram rescisão por falha em protocolar, falha em lançar em 6 meses e parada de comercialização por 6 meses. É o medo clássico de licenciante com licenciado grande.
- **O delta FDA → ANVISA sem preço.** Venderam um ANDA americano e temem uma conta aberta em Brasília.
- **Perder controle do dossiê.** Todas as inserções do 20.0 e 20.3.
- **Inflação.** US\$ 8,00 fixo por até 8 anos sem índice. O royalty de 5% pode ser o hedge deles — atacá-lo de frente pode trazer de volta um reajuste de preço.

A ESPINHA ESTRATÉGICA DA REUNIÃO – DECORE ESTA IDEIA

O maior medo deles e o maior medo da EMS não são opostos. São **o mesmo medo em direções contrárias: o abandono do projeto pelo outro lado.**

A Padagis teme que a EMS pague, registre e engavete. A EMS teme pagar, financiar a BQV e ficar sem produto. Isso significa que existe um acordo que resolve os dois ao mesmo tempo, e ele não custa dinheiro a ninguém: **seguro mútuo contra abandono.** A EMS assume compromissos duros e verificáveis de protocolar, lançar e comercializar — que a EMS pretende cumprir de qualquer forma, logo são baratos. Em troca, a Padagis assume que, se o produto não chegar ao mercado por razão ligada ao próprio produto, o dinheiro volta ou vira crédito.

Essa é a frase que transforma sete blocos de atrito em uma conversa de parceria. Diga-a cedo, antes de qualquer pedido.

ABERTURA – PRIMEIROS TRÊS MINUTOS

“This is my first time at this table, so I want to start by saying what I’m here to do. I’m not here to win a markup. I’m here to understand what worries you about this deal, tell you plainly what worries us, and see whether those two things can be solved together.”

“Let me put our contribution on the table first, because I don’t think it always shows up in the drafting. EMS funds and runs the bioequivalence study — entirely, at our own expense, under clause 5.1.2. That is the single most expensive and most uncertain piece of this whole project, and we carry it. We also hold and pay for the registration, we handle CMED, and we build the brand. That’s real capital at risk before this product earns a single real.”

“And here’s what I think is actually going on between us, which I’d like to test with you. Reading your markup, your biggest fear looks like ours in reverse: you’re afraid we pay, register, and then shelve the product. We’re afraid we pay, fund the study, and end up with no product. Those aren’t opposing interests — they’re the same interest. So I’d like to spend today building mutual protection against abandonment, rather than trading clauses.”

Se a hipótese estiver certa, eles vão confirmar — e você ganha a reunião inteira nos primeiros três minutos. Se estiver errada, eles corrigem, e você descobre a dor verdadeira antes de gastar qualquer moeda. As duas saídas são boas. É por isso que se abre assim.

02 Escuta ativa

NOVO NA REV.2

Trinta minutos de perguntas antes de qualquer pedido. Não é cortesia: cada resposta abaixo muda materialmente qual opção do bloco 2 você deve colocar na mesa. Anote as respostas — elas são o insumo da próxima rodada.

“Against which Brazilian reference product will the bioequivalence be run — and has your team compared your formulation against that specific comparator, or only against the US reference?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Se o comparador brasileiro difere do RLD americano, o risco de a BQV falhar deixa de ser execução da EMS e passa a ser formulação da Padagis. **Esta é a pergunta mais importante da reunião.** Uma hesitação aqui vale mais que qualquer argumento jurídico seu.

“When you ran the BE for the FDA ANDA, did it pass first time? What was the intra-subject variability?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Se passou de primeira e a variabilidade é baixa, o risco é menor e eles têm argumento — mas então dividir esse risco também é barato para eles. Se falhou ou repetiram, o pedido de compartilhamento se justifica sozinho.

“What is driving the requirement that the fee be non-refundable? Is this a revenue recognition constraint on your side?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Se for contabilidade, **pare de brigar pela palavra** e vá direto para as opções que reduzem o valor em risco sem criar passivo de reembolso: remarcação de marcos, escrow, crédito de portfólio. Você consegue o efeito econômico sem tocar no que trava o board deles.

“You’ve added quite a lot of protection against EMS not launching or not commercialising. Has that gone wrong for you somewhere before?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Confirma a espinha estratégica. Se disserem que sim, ofereça compromissos de lançamento imediatamente — é a moeda mais barata que você tem e a que eles mais querem.

“The supply price is fixed for up to eight years with no index adjustment. Is that sustainable for you? I’d rather know now than renegotiate in year three.”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Pergunta generosa que compra muita boa vontade e revela se o royalty é hedge de inflação. Se for, **não ataque a alíquota de frente** — ataque a base e o gross-up, e deixe os 5% em paz.

“What does Appendix 04 look like on your side today — is the gap analysis drafted and just not attached, or is it still to be built?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Se existe e não foi anexado, é questão de dias e você fixa a data ali mesmo. Se não existe, você acabou de descobrir que o projeto está menos maduro do que a minuta sugere — e isso muda seu calendário interno, não só a negociação.

“Who else is in your approval chain for this, and what do they need to see to say yes?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Descobre se quem está na sala pode decidir. Se não pode, seu objetivo muda: você não está fechando, está municiando o interlocutor para defender lá dentro — e aí a qualidade dos seus argumentos importa mais que a firmeza.

“What line extensions do you have coming for this product, and what else in your portfolio could fit Brazil?”

O QUE VOCÊ ESTÁ OUVINDO

Abre a porta do crédito de portfólio como saída para o reembolso, e sinaliza que a EMS pensa em relação longa. Faça esta pergunta perto do fim, quando quiser reaquecer a sala.

REGRAS DA FASE DE ESCUTA

- **Não negocie enquanto escuta.** Se surgir uma abertura, anote e volte depois. Responder na hora encerra a fase e você perde as perguntas seguintes.
- **Silêncio depois da resposta.** Três segundos. As pessoas completam a própria resposta com o que não pretendiam dizer.
- **Repita de volta antes de seguir:** “so what I’m hearing is...”. Confirma entendimento, demonstra escuta e registra a posição deles em voz alta — o que dificulta que mude depois.
- **O jurídico não fala nesta fase.** Bad cop calado nos primeiros trinta minutos é parte da encenação funcionar mais tarde.

03

A casadinha: good cop / bad cop

NOVO NA REV. 2

Vale um aviso antes da mecânica. O time da Padagis é experiente — a qualidade das inserções no redline mostra isso — e vai reconhecer a encenação se ela for encenação. Por isso a orientação aqui não é atuar: é

distribuir papéis verdadeiros. O jurídico realmente tem alçada e limites de aprovação; você realmente tem discricionariedade comercial. A técnica funciona porque é verdade, e desmonta na hora em que vira teatro.

JURÍDICO · O LIMITE

- Fala **primeiro** em cada bloco crítico, em registro técnico e sem calor humano.
- Usa sempre a mesma construção: *“EMS cannot sign an agreement whereX”*. Não “não gostamos” — **não podemos assinar**.
- Nunca oferece alternativa. Bad cop que propõe solução destrói o papel do good cop.
- **Rígido, jamais hostil**. Grosseria transfere a simpatia da sala para o outro lado e custa o bloco.
- Não fala na fase de escuta. Entra a partir do primeiro bloco.

VOCÊ · O CAMINHO

- Deixa a fala do jurídico **pousar**. Não suavize em seguida — conte até três.
- Nunca diz “não”. Diz *“let me see what I can do”, “help me solve this”, “here’s what I can defend internally”*.
- Concede publicamente em **três pontos pré-combinados**, cedo, para comprar credibilidade.
- Apresenta o meio-termo como **ideia sua** para resolver o problema **deles**.
- Fecha invocando o limite alheio: *“if I take this back without X, they won’t sign it”*. O limite vira um fato do mundo, não uma posição sua.

AS TRÊS CONCESSÕES QUE VOCÊ VAI “ARRANCAR” DO SEU PRÓPRIO JURÍDICO — COMBINE ANTES

Precisam ser reais, visíveis e baratas. Estas três são perfeitas porque a base própria da EMS mostra que nunca foram obtidas em seis contratos — ou seja, você entrega coisas que já não tinha:

- **A licença compulsória royalty-free** na rescisão por culpa deles (0 de 6 na base).
- **A Technology Transfer forçada** como remédio de rescisão (0 de 6).
- **A multa de rescisão** de 1 ano de Net Revenue (1 de 6, e bilateral, cobrável da EMS).

O jurídico defende as três com convicção real por alguns minutos. Você então interrompe, cede as três de uma vez, e cobra o preço na mesma frase. **Combine isso antes da reunião e não improvise:** se o jurídico resistir de verdade na hora, a plateia percebe e o efeito inverte.

BLOCO	QUEM ABRE · JURÍDICO	QUEM RESOLVE · VOCÊ
2 · License Fee	“A cláusula de reembolso devolve zero no único momento em que há dinheiro em risco. Não podemos assinar assim.”	Oferece a remarcação de marcos + 50% reembolsável como saída que preserva a linguagem deles.
2B · Bioequivalência	Aponta a contradição entre 5.2.2 e 19.4(ii) e afirma que ela impede qualquer saída.	Propõe o gatilho nomeado de BE Failure, sem discussão de culpa. “Nobody’s fault — the project simply doesn’t exist.”
3 · Regulatory	“O Apêndice 04 está em branco. Não assinamos contrato cujo anexo operativo não existe.”	Transforma em cronograma: pede data de entrega e propõe a divisão gap-conhecido / exigência-nova.
4 · Supply	“‘Sole monetary remedy’ extingue dano de terceiro. Isso é inaceitável.”	Concede o teto de 10% em voz alta e pede a qualificação em troca.
7 · Liability	Mostra as duas listas lado a lado e diz que as duas deleções do 21.2 precisam voltar.	Fecha elogiando a cláusula de seguro. Registro construtivo no último bloco.
1, 5, 6	Silencioso, salvo se provocado.	Você conduz sozinho. Não gaste bad cop em bloco que não é ruptura.

A CASADINHA COMPLETA — BLOCO 2, A SEQUÊNCIA INTEIRA

JURÍDICO · ABRE E NÃO OFERECE SAÍDA

“Clause 20.3 refunds the License Fee except the first payment. At the point of maximum risk — before the bioequivalence result — the first payment is the only money that has been paid. So the refund clause returns zero precisely when it is needed. EMS cannot sign that.”

PADAGIS RESPONDE · DEIXE POUSAR TRÊS SEGUNDOS

“ ... ”

VOCÊ · CONCEDE PRIMEIRO, E NOMEIA A CONCESSÃO

“Before we get stuck there, let me give you three things, because I don’t want us trading positions neither of us really holds. The compulsory royalty-free licence: gone. Mandatory technology transfer on termination: gone. The early termination fee: gone. All three, today, permanently — and I’ll tell you honestly that in six signed agreements this company has never obtained any of them, so I’m not going to pretend they’re precious.”

VOCÊ · PEDE AJUDA, NÃO CONCESSÃO

“What I can’t move them on is the first instalment. So help me solve it rather than argue it. If the reason it must be non-refundable is revenue recognition, say so and I’ll stop fighting the word — because there are three ways to get me the same protection without touching it.”

VOCÊ · O MEIO-TERMO, COMO IDEIA SUA

“Here’s the one I’d propose. Bring the first milestone to thirty per cent — that’s our own median across six deals, so it’s defensible on both sides — and make half of that contingent on the bioequivalence result. You keep your language, you keep most of the cash on day one, and I can take it back and get it approved. That’s me landing on the edge of what I’m allowed to do.”

Por que esta sequência funciona. Você termina exatamente no piso do seu mandato (50% da primeira parcela) parecendo ter se movido com generosidade — e, por causa da remarcação, o valor em risco cai a USD 105.000, **melhor que o piso autorizado de 133.000**. A concessão autorizada pela sua gestão vira uma concessão desenhada por você, e não uma retirada.

COMO A CASADINHA ESTRAGA — QUATRO MODOS, TODOS EVITÁVEIS

- **Bad cop hostil.** Rigidez convence; grosseria custa a sala. Combine o tom, não só o conteúdo.
- **Good cop concedendo cedo demais.** Se você suaviza no segundo seguinte à fala do jurídico, anula os dois papéis. Conte até três. Sempre.
- **Você contradizer o jurídico em algo que importa.** Concessões públicas só nas três pré-combinadas. Qualquer outra vira precedente contra você no resto da reunião.
- **Usar a técnica em todos os blocos.** Bad cop em sete blocos vira ruído. Cinco entradas, no máximo, e só onde há ruptura de verdade.

04 Roteiro da reunião

Esta reunião não fecha o contrato, e tentar fechá-lo é o único jeito garantido de estragá-la. **Sucesso hoje é:** você sai sabendo por que a primeira parcela precisa ser irrepetível, o que eles sabem sobre o risco da BQV, e com dois blocos direcionados para a próxima minuta. Tudo o mais é bônus.

0-06	Abertura Você, sozinho. O que a EMS traz, a espinha do abandono mútuo, e o pedido de licença para perguntar como quem chega agora. Jurídico calado.
06-36	Escuta — oito perguntas Sem negociar. Anote. Silêncio de três segundos após cada resposta. As respostas determinam qual opção do bloco 2 você leva à mesa depois.
36-44	Higiene da minuta Oito correções formais, rápidas e incontroversas. Mostra preparação e aquece a sala sem atrito.
44-64	Bloco 3 — Regulatory & Apêndice 04 Débora abre com o anexo em branco. Você converte em cronograma. Destrava o bloco 2.
64-84	Bloco 2B — Bioequivalência O ponto de maior valor da reunião. Vem antes do License Fee porque é ele que dá sentido ao pedido de reembolso.
84-114	Bloco 2 — License Fee A casadinha completa. Jurídico abre, você concede as três, você propõe o meio-termo. Trinta minutos — não corra.
114-132	Bloco 1 — Termination Continuação natural. Aqui você cobra o preço das três concessões já feitas: sell-off de 12 meses e continuidade.
132-148	Bloco 4 — Supply Alvo único: “sole monetary remedy” e o gatilho de 75%.
148-162	Blocos 5 e 7 — IP e Liability Débora. Se travar em patente, agenda sessão técnica e segue. No 7, as duas deleções do 21.2 e o elogio ao seguro.
162-172	Bloco 6 — Royalties Roberta. Se o tempo apertar, adie este bloco — é o único onde adiar não custa nada, e as definições já foram aceitas.
172-180	Fechamento Ata falada. O que foi entendido, o que ficou de cada lado, datas. Termine agradecendo a franqueza da fase de escuta — nomeie uma coisa específica que eles disseram.

SE A REUNIÃO FOR MAIS CURTA QUE 180 MINUTOS

Corte nesta ordem, de trás para frente: **6** (royalties — adiar não custa), **5** (IP — vai para sessão técnica de qualquer forma), **4** (supply — sobrevive a uma rodada escrita), **1** (termination — depende do 2 mesmo). **Nunca corte a escuta, o 3 e o 2B.** Sem escuta você negocia às cegas; sem o 3 não há contrato para assinar; sem o 2B você não tem como justificar o 2.

05

Higiene da minuta

8 MINUTOS · GANHOS RÁPIDOS

Nenhum destes pontos custa dinheiro à Padagis, e todos são objetivamente erros. Passe rápido, sem debater. Corrige riscos reais e demonstra, sem dizer, que a EMS leu cada linha.

ONDE	O DEFEITO	POR QUE IMPORTA
Apêndice 04	Está vazio. Só o título: “Regulatory Plan and Due Diligence Gap Analysis”.	Todo o Artigo 5 — obrigações, prazos, quem paga o quê, o que é breach — remete a um documento que não existe.
cl. 5.3.2	Final Deadline consta como [DATE].	A minuta o chama de “fundamental commercial assumption” e é o único atraso capaz de gerar breach. Em branco.
cl. 12.6.4	Juros sobre royalties “in accordance with clause xxx above”.	Remissão placeholder literal, não preenchida.
cl. 8.12 × 19.4(i)	Teto de Delay Expenses é 10% em 8.12 e 20% na cláusula que o usa como gatilho de rescisão.	Contradição sobre o gatilho de rescisão por falha de entrega. Fixe em 10% nos dois.
cl. 11.4	Diz “more than fifteen (15) calendar days” e, na frase seguinte, “the 10-day grace period”.	Duas carências diferentes na mesma cláusula de mora.
Apêndice 02	Batch size grafado “90,9000 pumps”.	Não dá para saber se o lote é 90.000 ou 909.000. Governa o MOQ e, por tabela, o compromisso mínimo anual.
Preâmbulo	Effective Date com duas datas em redline (23 e 25 de agosto de 2026).	É a data-base do câmbio (cl. 11.5.1), do marco 1 e de todas as garantias “as of the Effective Date”.
Diversas	Remissões quebradas: 8.9 / 8.11 / 8.17 / 5.5.1 / 11.5.3 / 20.4 apontam para cláusulas com outro conteúdo.	O mais sério. A cláusula de reembolso (20.3) funciona por remissão a itens numerados do 19.2. Um erro de numeração aniquila o direito.

ATENÇÃO À NUMERAÇÃO — ISSO VAI CONFUNDIR A SALA

A minuta da Padagis tem **25 artigos**; o template da EMS tem 24. A Padagis inseriu **Royalties como Artigo 12**, e a partir daí **tudo desloca +1**. Quando alguém citar o balizador do template, traduza em voz alta: template 18 = minuta 19 (Term) · 19 = 20 (Consequences) · 20 = 21 (Indemnification) · 15 = 16 (IP) · 12 = 13 (Quality) · 23 = 24 (Misc) · 24 = 25 (Governing Law).

06 Os blocos

Cada bloco traz, na mesma ordem: resumo, texto integral da cláusula (recolhido — abra na sala se precisar ler em voz alta), o que eles querem, o que queremos e como chegar lá, o balizador dos contratos assinados, e o limite de aceitação com o ponto de ruptura. Começa pelo bloco novo, que é o de maior valor.

BLOCO 2B

NOVO NA REV.2

O RISCO CENTRAL DO PROJETO

CONDUÇÃO: LUCAS + JURÍDICO

Bioequivalence failure & investment recovery

cl. 5.1.2 · 5.2.2 · 5.2.4 · 19.4(ii) · 20.3 · marco 2 da cl. 3.1

CORREÇÃO EM RELAÇÃO À REVISÃO 1 DESTA DOCUMENTO

A rev.1 afirmou que uma falha de BQV deixaria a EMS “com recuperação zero”. A conclusão está certa, mas o caminho estava errado e o caminho importa, porque muda o pedido. A cláusula 20.3 *concede* reembolso na rescisão pelo 19.4, que inclui Regulatory Failure. O problema real é duplo e mais grave do que a rev.1 registrou.

RESUMO – A TRAVA DUPLA

Primeira trava: não há saída. A cl. 5.2.2, inserida pela Padagis, diz que um resultado negativo, inconclusivo ou não-ótimo não constitui breach, não gera direito imediato de rescisão e *não autoriza a EMS a invocar qualquer direito de rescisão do Artigo 19*, desde que o estudo tenha seguido o protocolo. A cl. 19.4(ii)(A), que seria a porta de saída por “negative result”, foi expressamente subordinada por eles às cláusulas 5.2.1 e 5.2.2. E a cl. 5.2.4 fecha o círculo: nenhuma Parte pode rescindir “because an activity performed in accordance with the Regulatory Plan produced a negative result”.

Resultado: **uma bioequivalência conduzida corretamente que falha não dá à EMS direito de sair.** A EMS fica presa a um contrato de 8 anos para um produto que não pode ser registrado no Brasil.

Segunda trava: mesmo se houvesse saída, não há dinheiro. A 20.3 reembolsa o License Fee “save for the first payment”. No momento da BQV, o único valor pago é exatamente a primeira parcela — os marcos 2 e 3 ainda não venceram. **A arquitetura inteira de reembolso devolve zero no único instante em que há dinheiro em jogo.**

Somando o desembolso real da EMS nesse cenário: **USD 266.000 da primeira parcela + o custo integral da bioequivalência + até USD 42.500 do Zona IVb**, contra recuperação zero e sem porta de saída.

▼ TEXTO INTEGRAL – A TRAVA, CLÁUSULA POR CLÁUSULA

5.1.2 · QUEM PAGA A BQV

[...] the Parties agree that EMS will perform, at its own exclusive expenses, the bioequivalence (BE) and pharmacoequivalence (PE) studies, analytical method validation of the Product and other additional studies [...] In addition, Padagis undertakes to carry out the Zone IVB stability study [...] EMS shall pay Padagis 50% of the total amount of the Zone IVb stability study. This payment shall not exceed the amount of USD 42,500.00 [...]

3.1 · MARCO 2

Milestone 2 – USD 224,000.00 (32%) – The successful completion and positive result of the bioequivalence test and positive result of Zone IVb stability studies.

5.2.2 · A TRAVA DA SAÍDA – INSERIDA PELA PADAGIS

Negative or Inconclusive Results. The Parties expressly acknowledge and agree that the occurrence of a negative, inconclusive or non-optimal scientific or technical result, in and of itself, shall not: (i) constitute a breach of this Agreement; or (ii) give rise to an immediate right of termination; or (iii) entitle EMS to invoke any termination right under Article 19, provided that the relevant activity or study was conducted in accordance with the applicable protocol and the Regulatory Plan.

19.4(II)(A) · A PORTA QUE A PADAGIS FECHOU POR DENTRO

Regulatory Failure. In case of: (A) a negative result or imperfect/imprecise deliverables on a certain activity or deliverable of the Regulatory Plan; as assessed in accordance with the reassessment and escalation process expressly set forth in clauses 5.2.1 and 5.2.2 above [...]

5.2.4 · O FECHO DO CÍRCULO

For the avoidance of doubt, neither Party shall be entitled to terminate this Agreement under this Clause 5.2.4 merely for convenience [...] or because an activity performed in accordance with the Regulatory Plan produced a negative, inconclusive or non-optimal result.

20.3 · E MESMO SE SAÍSSE, O DINHEIRO NÃO VOLTA

[...] EMS shall be entitled to have the License Fee refunded save for the first payment of the License Fee which shall be non-refundable.

5.1.2 · ZONA IVB – A SAÍDA EXISTE, MAS SEM DINHEIRO

If the Parties are unable to reach agreement within a reasonable period of time on whether to repeat the study, either Party shall be entitled to terminate this Agreement upon written notice, without further liability or obligation to the other Party.

Compare com o texto que a Padagis deletou da 5.1.2: “EMS shall be entitled, at its sole discretion, to terminate this Agreement or to authorize the repetition of such study, without incurring any additional costs”. A EMS perdeu, na mesma revisão, o direito de sair e a proteção de custo.

O ARGUMENTO QUE GANHA ESTE BLOCO – E ELE NÃO É JURÍDICO

Uma falha de bioequivalência tem **duas causas-raiz possíveis, e elas pertencem a partes diferentes**:

- **Falha de execução** — desvio de protocolo, CRO ruim, método analítico mal validado. A EMS conduz e paga, então **é risco da EMS** e não se pede nada.
- **Falha de produto** — a formulação da Padagis simplesmente não é bioequivalente ao medicamento de referência brasileiro. Aí **é risco de produto**, e o produto é deles.

Daí nasce a frase que você deve levar decorada: **“não estamos pedindo que vocês segurem nossa execução; estamos pedindo que vocês respondam pela própria molécula”**. É justo, é simples, e não exige que ninguém admita culpa.

E há um agravante técnico a favor da EMS: a Padagis tem um ANDA aprovado pelo FDA, bioequivalente ao *referência americano*. A ANVISA exige bioequivalência contra o *referência brasileiro*. Se os comparadores diferem, o risco não é de execução — é de estratégia regulatória, e nasce do lado deles. **Por isso a primeira pergunta da fase de escuta é sobre o comparador.**

O QUE A PADAGIS QUER – E POR QUE, SENDO JUSTO COM ELES

- Que ciência não vire inadimplemento. Um estudo bem conduzido que falha não é culpa de ninguém — e nisso **eles têm razão**.
- Que a EMS não use resultado negativo como pretexto para sair de um projeto que deixou de interessar comercialmente.
- Reter o valor já recebido, provavelmente por exigência de reconhecimento de receita.
- Não assumir custo de estudo que não conduz e não controla.

O QUE QUEREMOS

- **Um gatilho nomeado: “BE Failure”.** Se a BQV falhar e as Partes não acordarem repeti-la em 60 dias, qualquer Parte encerra — sem discussão de culpa. O projeto simplesmente não existe.
- **Consequência financeira expressa nesse gatilho**, porque hoje a única saída análoga (Zona IVb) é “without further liability”.
- Retirar da 5.2.2 o item (iii), ou ressaltá-lo: “except for the express BE Failure mechanism”. **Aceitamos que não é breach; não aceitamos que não haja porta.**
- Restaurar na 5.1.2 que repetição do Zona IVb por resultado insatisfatório não gera custo adicional à EMS.
- Rateio 50/50 numa eventual repetição da BQV — **usando a lógica que eles próprios escreveram** para o Zona IVb.

O MENU DE RECUPERAÇÃO — QUATRO FORMATOS, MESMO OBJETIVO

Leve os quatro. Ter alternativas é o que permite ser colaborativo sem ceder o resultado: se um formato esbarra numa restrição real deles, você troca de formato em vez de trocar de patamar.

- **A • Reembolso.** A primeira parcela volta, integral ou em 50%. Direto, mas colide com reconhecimento de receita se essa for a trava deles.
- **B • Remarcação de marcos.** A primeira parcela cai de 38% para 30% ou 20%; a diferença migra para o marco 3 (concessão do registro). **Mesmo efeito econômico, zero linguagem de reembolso.**
- **C • Crédito de portfólio.** Se a BQV falhar, o valor pago vira crédito contra o próximo produto Padagis licenciado à EMS, válido por 36 meses. **Zero caixa, zero estorno de receita, e aprofunda a parceria** — é a opção que conversa com a espinha estratégica.
- **D • Escrow.** A primeira parcela vai para conta vinculada e libera no resultado positivo da BQV. Neutro em risco para a EMS, mas tira o caixa deles no dia 1 — provavelmente o mais difícil.

Recomendação: abra com A, ofereça C como criatividade se travarem em receita, e feche em B combinado com meio A — que é exatamente a escada do bloco 2 ao lado.

DISCURSO — CASADINHA CURTA

JURÍDICO · EXPOÇÃO TÉCNICA, SEM SAÍDA

“There is a circularity here we need to resolve. Clause 5.2.2(iii) says a compliant negative result does not entitle EMS to invoke any termination right under Article 19. Clause 19.4(ii)(A) — the regulatory failure exit — is expressly made subject to 5.2.2. And 5.2.4 confirms neither party may terminate because a compliant activity produced a negative result. Read together, if the bioequivalence study is run correctly and fails, EMS has no exit at all. We would be bound for eight years to a product that cannot be registered in Brazil.”

VOCÊ · DESARMA ANTES DE PEDIR

“And before you answer — I want to say that I think the principle behind 5.2.2 is right. A well-run study that fails isn’t anybody’s fault, and it shouldn’t be called a breach. We’re not asking you to accept fault. We’re asking for a door.”

VOCÊ · A DISTINÇÃO QUE TORNA O PEDIDO JUSTO

“Let me separate two things, because I think it matters. If the study fails because we ran it badly — protocol deviation, wrong CRO, bad analytics — that’s our risk. We conduct it, we pay for it, we own it, and I’m not asking you for a cent. But if it fails because the formulation isn’t bioequivalent to the Brazilian reference product, that’s not our execution. That’s the molecule. We’re not asking you to insure our execution — we’re asking you to stand behind your own product.”

VOCÊ · A SIMETRIA QUE ELES MESMOS ESCREVERAM

“And there’s a precedent for the shape of it — yours. In 5.1.2 you proposed that if the Zone IVb study has to be repeated, we split the cost fifty-fifty. I think that’s a fair instinct. Apply the same instinct to the BE: if it fails and we agree to repeat, we split it. If we can’t agree to repeat within sixty days, either of us walks, and the money paid comes back — or becomes a credit against the next product we take from you. I’d genuinely be happy with either.”

Fechar com a opção de crédito de portfólio é deliberado: transforma o pior cenário do projeto numa conversa sobre o próximo negócio. É a fala mais colaborativa da reunião inteira e não custa nada — se recusarem, você volta para o reembolso tendo demonstrado flexibilidade real.

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Falha regulatória **Dr. Reddy's cl. 4.7.1 e 4.9:** reembolso **integral em 30 dias** se a ANVISA negar o registro, *inclusive sem culpa das partes*. É a EMS negociando exatamente este risco, neste país, nesta classe de produto.

Falha de dossiê **Athena:** 85% do fee devolvido se o dossiê não for desenvolvido no prazo.

Rateio de estudo Sem levantamento na base — mas a própria Padagis propôs 50/50 para o Zona IVb na cl. 5.1.2. Use o precedente **deles**.

Saída sem gatilho Nenhum dos 6 contratos prende a EMS sem porta de saída diante de inviabilidade regulatória.

ATÉ ONDE VAMOS

Mínimo inegociável: a porta. Tem que existir um gatilho expresso de saída diante de falha de bioequivalência, com prazo e sem depender de discussão de culpa. Isso *antes* de qualquer conversa sobre dinheiro — ficar preso 8 anos a um produto irregistrável é pior que perder 266.000.

Sobre o dinheiro: qualquer um dos quatro formatos do menu serve, desde que recupere ao menos 50% da primeira parcela. Cedemos: a caracterização de que resultado negativo não é breach, o rateio 50/50 de uma repetição, e o risco integral de execução da BQV.

Ruptura: ausência de porta de saída e ausência de qualquer recuperação. Se eles mantiverem as duas travas, o contrato transfere à EMS o risco integral de um produto que não é da EMS, sem remédio e sem saída. Não assine e escale.

BLOCO 2

MANDATO DA GESTÃO

CONDUÇÃO: LUCAS + JURÍDICO

License Fee refund & exit protection

cl. 3.1–3.1.2 · 20.3 · conexas: Arts. 19.2–19.4; cl. 5.2.4, 5.4.5, 11.6.2

RESUMO

License Fee de USD 700.000 na versão EMS e 800.000 na versão Padagis, em três marcos: **266.000 (38%) na assinatura**, 224.000 (32%) na BQV e Zona IVb positivos, 210.000 (30%) na concessão do registro. A Padagis fez duas jogadas ligadas: inseriu em 3.1 que o fee “represents reimbursement of research and development costs incurred by Padagis”, e inseriu 3.1.2 dizendo que nenhuma parcela representativa de custo histórico será jamais reembolsada.

A primeira inserção não é retórica. Se o fee é ressarcimento de custo já incorrido, ele é logicamente irrepetível — o custo foi gasto independentemente do desfecho. Essa frase, sozinha, esvazia a 20.3 inteira.

▼ TEXTO INTEGRAL · E O MAPA DE GATILHOS DO 19.2

3.1 · CONSIDERATION FOR THE RIGHTS

EMS agreed to pay to Padagis a one-time refundable (under certain conditions explicitly set forth in this Agreement) license fee net amount of USD 7[8]00,000.00 [...] The License Fee for each Product represents reimbursement of research and developments costs incurred by Padagis in developing and preparing the Registration Files, conducting regulatory activities, and obtaining Marketing Authorizations for the Product. [frase inserida pela Padagis]

3.1.2 · PROPORTIONAL REFUND – INSERIDA PELA PADAGIS

The License Fee shall be non-refundable except solely to the limited extent and in the specific circumstances expressly provided in Clause 20.3. For the avoidance of doubt, no refund shall apply to any portion of the License Fee representing reimbursement of Padagis' sunk R&D, development, regulatory, dossier preparation or other historical costs and expenses.

20.3 · LICENSE FEE PROPORTIONAL REFUND

[...] upon early termination by EMS pursuant to clauses 19.2, items (i), (ii), (v), (vi), (viii), (ix) and (xi), or by the clause 19.4 above; EMS shall be entitled to have the License Fee refunded save for the first payment of the License Fee which shall be non-refundable. [...] (A) before the Launch Date, [...] in its entirety; or (B) after the Launch Date, [...] proportional to the remaining period of the Initial Term [...]

11.6.2 · A PORTA LATERAL QUE A PADAGIS FECHOU

[...] any termination pursuant to this Hardship Clause, including where based on lack of commercial feasibility, CMED price approval or pricing level, failure to achieve commercial expectations or profitability, or any strategic, portfolio or business decision of EMS, shall not give rise to any refund [...] the License Fee shall be deemed fully earned and non-refundable in all such cases.

MAPA DOS GATILHOS DO 19.2

COM reembolso hoje (menos a 1ª parcela):

- (i) Material Breach (ii) Bankruptcy (v) IP Infringement
- (vi) falha em assinar Quality Agreement / SDEA
- (viii) Unfeasible Supply Price (ix) Compliance Breach
- (xi) Change of Control + todo o 19.4

SEM reembolso hoje:

- (iii) Faultless Regulatory Refusal – ANVISA nega sem culpa de ninguém
- (iv) Material Safety Concern (vii) Unfeasible Change
- (x) Force Majeure (xii) Regulatory Plan cessation
- + todo o 19.3 (culpa da EMS) e toda rescisão após o Initial Term

O ARGUMENTO DE DADOS – O MAIS FORTE DO BLOCO, E LEVA 40 SEGUNDOS

Os seis contratos assinados mostram um padrão limpo, e a minuta cai fora dele:

CONTRATO	1ª PARCELA	REEMBOLSO
Idorsia (inovador, USD 20M)	20%	não reembolsável
BDR Abemaciclibe	20%	não reembolsável
BDR Olaparibe	30%	não reembolsável
Athena	30%	85% se o dossiê atrasar
Dr. Reddy's	50%	integral em 30 dias se a ANVISA negar
Padagis (minuta)	38%	não reembolsável

Leia o padrão em voz alta: **quando o fee é irrepetível, a EMS paga 20–30% na assinatura. Quando paga 30–50%, vem com reembolso.** A minuta pede 38% e irrepetível — combinação que não existe em nenhum dos seis. Não é opinião da EMS; é o histórico da casa. E ele já aponta as duas saídas possíveis: **ou desce a parcela, ou entra o reembolso.**

A ESCADA DE DECISÃO – SOBRE USD 700.000

Todas as linhas abaixo cumprem ou superam o mandato, exceto a última. A coluna que importa é a primeira: quanto dinheiro da EMS fica exposto se o produto não chegar ao mercado.

ESTRUTURA	EM RISCO	PROTEGIDO	O QUE A PADAGIS PRECISA ACEITAR
Hoje na minuta — M1 38%, irrepitível	266.000	—	—
Abertura — M1 38% + reembolso 100% se não aprovado	0	266.000	O princípio do reembolso. É onde o jurídico ancora.
Alvo — M1 a 30% + reembolso 100%	0	266.000	Reembolso + remarcação. Pouco provável, mas peça.
Meio-termo recomendado — M1 a 30% + 50% reembolsável	105.000	161.000	Duas coisas pequenas em vez de uma grande. Supera o piso do mandato.
Alternativa sem reembolso — M1 a 20%, linguagem intacta	140.000	126.000	Só remarcação de marcos. A opção se a trava for contábil.
Piso do mandato — M1 38% + 50% reembolsável	133.000	133.000	Só reembolso parcial. Aceitável, mas é a pior das aceitáveis.
Fora do mandato — nada muda	266.000	0	Não feche. Leve para a gestão.

Leia a linha verde com atenção: a remarcação de marcos derruba o valor em risco a 105.000, *abaixo* do piso de 133.000 que a gestão autorizou — e ainda assim pede à Padagis menos do que a abertura. É por isso que ela é a recomendação, e por isso ela deve ser apresentada como ideia sua e não como recuo.

Se o fee fechar em USD 800.000, os equivalentes são: M1 38% = 304.000 · 30% = 240.000 · 20% = 160.000 · piso do mandato = 152.000 em risco.

O QUE A PADAGIS QUER

- Fee em USD 800.000, caracterizado como ressarcimento de custo histórico.
- Primeira parcela irrepitível em qualquer hipótese.
- Reembolso restrito a rescisão por culpa deles, nunca por recusa regulatória sem culpa.
- Nada de reembolso por preço CMED, inviabilidade comercial ou decisão de portfólio da EMS.
- Proteção contra a EMS engavetar o produto.

O QUE QUEREMOS

- **Matriz fechada de quatro gatilhos**, não um padrão aberto — lista fechada acalma o medo deles de clawback ilimitado:
 - A** falha regulatória sem culpa (registro negado, BQV/Zona IVb reprovados) → recuperação da 1ª parcela;
 - B** culpa da Padagis → 100% antes do lançamento, pro rata com piso de 50% depois;
 - C** sem culpa de ninguém → pro rata;
 - D** culpa da EMS → sem reembolso.
- Sair ou neutralizar a frase de custo afundado em 3.1.
- Desmembrar o marco 2: BQV e Zona IVb são eventos distintos, com pagadores distintos.
- **Oferecer compromissos duros de protocolo, lançamento e comercialização** — a moeda que eles mais querem e a mais barata que temos.

COMO CHEGAR LÁ — CONDUÇÃO NA SALA

A sequência está escrita por inteiro na seção da casadinha e deve ser seguida na ordem. Três notas de execução:

Abra pelo padrão de dados, não pelo pedido. A tabela dos seis contratos faz o trabalho sozinha e não soa adversarial, porque não fala do que eles pedem — fala do que a EMS fez. Ela já entrega as duas saídas, e alguns interlocutores escolhem uma antes de você pedir.

Se a resposta à pergunta de reconhecimento de receita for “sim”, mude de formato imediatamente e diga que está mudando: “then let’s stop fighting the word”. Ceder a palavra e ganhar a estrutura é a definição de um bom acordo, e o gesto compra credibilidade para o bloco seguinte.

Ofereça os compromissos de lançamento espontaneamente, antes de pedirem. A EMS pretende lançar de qualquer forma, então o compromisso é quase gratuito — e é exatamente o seguro que eles inseriram na minuta por conta própria (19.3: falha em protocolar, falha em lançar em 6 meses, parada de comercialização). Dar de graça o que eles já pediram, no momento em que você pede o reembolso, é a troca mais eficiente da reunião.

Guarde os USD 100.000 entre 700k e 800k como última moeda. Se o pacote vier inteiro, pagar 100.000 a mais para tornar 800.000 recuperável é aritmética favorável.

DISCURSO – A TROCA DA ESPINHA ESTRATÉGICA

“Let me offer you something you didn’t ask me for in this meeting, though you did ask for it in the draft. You’ve written in failure to file, failure to launch within six months, and failure to commercialise for six months as termination triggers. I’m not going to fight any of them. In fact I’ll go further — put in a firm filing date, a firm launch date, and minimum promotional commitments. We intend to do all of it anyway, so it costs me very little to promise it.”

“What I’m asking in return is the mirror image. You’re insured against us abandoning the product. Insure us against the product never existing. That’s the whole trade, and I think it’s a fair one.”

Esta é a fala mais importante do bloco 2, mais que qualquer número. Ela converte um pedido unilateral de reembolso numa troca simétrica que os dois lados conseguem defender internamente. Se só uma frase desta reunião for lembrada, que seja esta.

ATÉ ONDE VAMOS – MANDATO DA GESTÃO

Alvo: recuperação integral da primeira parcela se o produto não for aprovado. **Piso autorizado:** 50% da primeira parcela — USD 133.000 sobre 700k. Qualquer formato serve (reembolso, remarcação, crédito ou escrow), desde que o valor em risco fique **igual ou abaixo de 133.000**. A frase de custo afundado sai ou é neutralizada por aditivo, sem exceção.

Cedemos com naturalidade: alíquota nominal de 5%, os USD 800.000 (contra o pacote completo), compromissos de protocolo e lançamento, e o desmembramento do marco 2 se necessário.

Ruptura: valor em risco acima de 133.000 em qualquer formato. Nesse caso não feche — registre em ata, leve à gestão e diga isso à Padagis com transparência: “that’s beyond what I’m authorised to agree, and I’d rather tell you that than pretend otherwise.” Admitir alçada limitada não enfraquece; torna crível tudo que você aceitou antes.

Termination framework & consequences

Arts. 19.1–19.4 · 20.0–20.5 · conexas: Arts. 5, 6, 8; cl. 11.5.3, 16.6, 22.3, 24.5

RESUMO

O Artigo 19 lista gatilhos de saída em três camadas: doze abertos a qualquer Parte (19.2), sete exclusivos da Padagis (19.3) e cinco exclusivos da EMS (19.4). O Artigo 20 diz o que acontece depois — e é aí que está o desequilíbrio. A Padagis inseriu a cláusula **20.0 “General Effect”**, que extingue automaticamente toda licença e autorização da EMS na terminação por qualquer causa, e removeu, uma a uma, as compensações da EMS: a licença compulsória royalty-free (20.3.1), a obrigação de Safety Stock, o direito de exigir Technology Transfer e a multa de rescisão (20.5) inteira.

Os gatilhos continuam bilaterais, mas as *consequências* ficaram unidirecionais. Em toda hipótese de término, incluindo as causadas pela própria Padagis, a EMS devolve o registro, para de vender ao fim do sell-off e não recebe nada.

▼ TEXTO INTEGRAL DAS CLÁUSULAS CENTRAIS

20.0 · GENERAL EFFECT – INSERIDA PELA PADAGIS

Except as expressly provided in this Agreement, upon expiration or termination of this Agreement for any reason, **all licenses, rights and authorizations granted to EMS** with respect to the Product, the Dossier, Padagis Intellectual Property, know-how, manufacturing processes, Specifications, technical information, regulatory information and Confidential Information **shall automatically terminate**.

20.2.1 · MARKETING AUTHORIZATION – TÉRMINO SEM CULPA

After the end of Sell-Off Period [...] EMS shall, **at Padagis election** by written notice within ninety (90) calendar days, either: (A) transfer the Marketing Authorization to Padagis or to a Third Party designated by Padagis, **at no cost to Padagis**, or (B) cancel the Marketing Authorization in accordance with applicable Law.

20.3 · RESCISÃO PELA EMS POR CULPA DA PADAGIS – O QUE FOI DELETADO

[DELETADO] EMS shall be entitled to maintain in full force the Marketing Authorization [...] by continuing the use of [...] the Dossier, **under a compulsory royalty-free license basis** [...] as well as to demand the Technology Transfer.

[INSERIDO EM SUBSTITUIÇÃO] **no compulsory, royalty-free or implied license** to Padagis Intellectual Property shall arise by reason of such termination, and termination shall **not give rise to any right of EMS to request, require or impose any Technology Transfer**.

20.3.2 · SAFETY STOCK – DELETADO

Padagis shall have **no obligation, including in the event of early termination by EMS due to Padagis's breach or fault**, to manufacture, hold or store any Safety Stock or other inventory of the Product.

20.5 · EARLY TERMINATION FEE – DELETADA INTEGRALMENTE

[DELETADO] the breaching Party shall obliged to pay an early termination fee to the innocent Party **equivalent to the innocent Party's Expected Net Revenue for the following one (1) Contract Year**.

1.1.80 · SELL-OFF PERIOD

"Sell-Off Period" means the additional period of **six (6) months**, or longer if permitted by Padagis or required by applicable Laws [...]

Mantidos e não contestados: cura de 60 dias (19.2(i)), obrigações acumuladas (20.1.3), pagamentos pendentes com teto de 90 dias (20.1.1) e o rol de sobrevivência (20.6).

O QUE A PADAGIS QUER

- Que o término extinga integralmente os direitos da EMS, salvo o sell-off.
- Nenhuma licença compulsória, implícita ou residual; nenhuma transferência de tecnologia obrigatória.
- Controle do destino do registro: *e/les* escolhem entre receber a MA ou mandar cancelar.
- Hardship e CMED tratados como término sem culpa, logo sem compensação.
- Sem multa de rescisão em nenhuma direção.

O QUE QUEREMOS

- Consequência que **siga a causa**: três baldes explícitos — sem culpa, culpa da Padagis, culpa da EMS — com destino diferente para registro, estoque e dinheiro em cada um.
- **Sell-off de 12 meses** em todos os cenários, não 6.
- Quando a culpa é da Padagis: transferência da MA **às custas deles**, recompra do estoque ao preço de fatura, e **continuidade de fornecimento** ao preço contratual por até 12 meses durante a transição.
- Preservação, nos três baldes, de obrigações acumuladas, POs confirmadas e do reembolso do bloco 2.

COMO CHEGAR LÁ — CONDUÇÃO NA SALA

Este bloco é onde você **cobra** as três concessões já feitas no bloco 2. Não repita a concessão — referencie-a: “I gave you three things an hour ago. Here’s what I need back.”

Substitua o pedido de licença compulsória por **continuidade de fornecimento**. Fornecedor recusa licença sobre a própria PI quase por reflexo; fornecedor raramente recusa continuar vendendo por doze meses ao preço de contrato. O efeito prático para a EMS — não faltar produto no Brasil durante a transição — é quase o mesmo, e o custo psicológico para eles é incomparável.

Se resistirem, reduza em vez de abandonar: 6 meses no lugar de 12, ou limitado às quantidades do binding forecast vigente.

DISCURSO

“Two things are being treated as one here. The *triggers* for termination are bilateral, and we’re comfortable with that. The *consequences* are identical regardless of who caused it — and I don’t think that’s deliberate on your side, it’s just how the edits landed.”

“I gave you three things an hour ago and I meant them: no compulsory licence, no forced technology transfer, no termination fee. Here’s what I need back, and none of it touches your intellectual property. Twelve months of sell-off in every scenario — that’s what three of our four comparable agreements have. Transfer of the registration at your cost when you’re the breaching party. And if we ever have to unwind because of something on your side, keep supplying us at contract price for up to twelve months so Brazilian patients aren’t left without the product while we transition.”

“That last one matters to me personally, and not only commercially. We’re the registration holder. When there’s a shortage, ANVISA calls us, and the pharmacy tells the patient EMS failed. I’d like a contract that makes it hard for either of us to leave that patient without a product.”

A terceira fala é genuína e desarma. Ela reposiciona a discussão de alocação de risco como responsabilidade compartilhada perante o paciente — e é muito difícil, para um laboratório, argumentar contra isso.

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Sell-off	12 meses em 3 de 4 (Idorsia, BDR ×2). i-Health: 6. A minuta está em 6 — o pedido de 12 tem lastro.
Cura	60 dias em 6 de 6, sem variação. Já está na minuta. Não abra.
Multa de rescisão	1 de 6 (i-Health, bilateral e cobrável da EMS). Precedente fraco — é moeda, não bandeira.
Tech transfer como remédio	0 de 6. Onde existe transferência, ela é autônoma.
Titularidade da MA	EMS titular em 6 de 6. Preservado na minuta.

ATÉ ONDE VAMOS

Aceitamos a deleção da licença compulsória e da multa de rescisão — nunca as duas sem contrapartida. Pacote mínimo: sell-off de 12 meses + transferência da MA a custo da Padagis quando a culpa for deles + reembolso do bloco 2 operante. A continuidade de fornecimento é desejável e negociável; o reembolso, não.

Ruptura: 20.0 integral + recusa do reembolso + nenhum remédio por descumprimento próprio. O contrato fica sem sanção contra o fornecedor. Registre em ata e escale.

Regulatory failure, studies & investments

cl. 5.1–5.4.5 · Appendix 04 · conexas: Arts. 19.2–19.4; 20.2–20.4

RESUMO

Todo o Artigo 5 — quem faz o quê, em que prazo, quem paga, o que é inadimplemento — remete ao **Regulatory Plan e à Due Diligence Gap Analysis do Apêndice 04. O Apêndice 04 está vazio.** O Final Deadline, que a própria minuta chama de “fundamental commercial assumption”, está grafado [DATE].

Sobre esse vazio a Padagis construiu três proteções: resultado negativo conforme protocolo não é breach; “Additional Investment” só existe acima de **USD 100.000 por atividade** e a recusa deles em custeá-lo *expressamente não é breach*; e todo trabalho específico do Brasil que difira do ANDA aprovado pelo FDA só será feito mediante acordo prévio e **reembolso integral dos custos da Padagis pela EMS.**

Lida junto: a Padagis vende um dossiê construído para o FDA e transfere à EMS o delta FDA → ANVISA — enquanto o documento que dimensionaria esse delta é justamente o que não existe.

▼ TEXTO INTEGRAL · ADDITIONAL INVESTMENT, TRABALHO BRASIL-ESPECÍFICO, FINAL DEADLINE

5.4.1 · ADDITIONAL INVESTMENT

[...] an “Additional Investment” means an external, out-of-pocket cost not expressly foreseen in the Regulatory Plan (Appendix 04) [...] that would cause EMS to incur incremental costs **in excess of USD 100,000 in the aggregate for the applicable activity** (the “Threshold”). For the avoidance of doubt, neither the Threshold nor the identification of an Additional Investment shall require Padagis to bear or contribute to any such cost **unless Padagis expressly agrees otherwise in a written amendment**.

5.4.6 · RECUSA DE CUSTEIO NÃO É INADIMPLENTO

Padagis' decision not to assume or contribute to an Additional Investment shall not constitute a breach of this Agreement.

5.4.5 · TRABALHO BRASIL-ESPECÍFICO

[...] any activity, validation, study, analysis, adaptation or other work required specifically to comply with ANVISA [...] **which differs from or is additional to the documentation, validation, data or work already existing under Padagis' FDA-approved ANDA** [...] shall be performed by Padagis only subject to prior written agreement on scope, timelines and **full reimbursement of Padagis' reasonable internal and external costs by EMS**. Except for the Zone IVB stability study [...] Padagis shall not be required to bear or share the costs of such Territory-specific activities.

5.3.2 · FINAL DEADLINE

[...] the final project completion date currently established in the Regulatory Plan as **[DATE]** (the “Final Deadline”) [...] constitutes a **fundamental commercial assumption of the Parties** and shall prevail over all intermediate Agreed Timelines.

*Sobreviveram como ganhos da EMS: revisão de prazo apenas **uma vez por marco** e limitada a **6 meses** (cl. 5.3.3), e a titularidade exclusiva do registro pela EMS (cl. 5.4.1).*

O QUE A PADAGIS QUER

- Avaliação da EMS restrita a protocolos e critérios objetivos já escritos — sem juízo subjetivo nem preferência comercial.
- Estudo conforme que falha não é inadimplemento; reavalia-se antes de discutir saída.
- Limiar de USD 100.000 por atividade, sem obrigação de custeio.
- Todo o delta FDA → ANVISA por conta da EMS, salvo o Zona IVb.

O QUE QUEREMOS

- **Apêndice 04 anexado e rubricado antes da assinatura, com Final Deadline datado.** Não é concessão que se pede — é requisito de completude.
- Gap identificado na Due Diligence Gap Analysis **na Effective Date** é custo da Padagis, porque era conhecível na diligência. Só exigência nova da ANVISA, posterior, vai ao mecanismo de Additional Investment.
- Limiar de USD 100.000 **no agregado do Term**, não por atividade — senão fatia-se e nunca dispara.
- Aceitamos que estudo conforme que falha não é breach — **desde que acione o mecanismo do bloco 2B.**

COMO CHEGAR LÁ — CONDUÇÃO NA SALA

O pedido central é impossível de recusar sem ficar em posição estranha: ninguém defende assinar contrato cujo anexo estruturante está em branco. Peça o Apêndice 04 **como condição de assinatura, não como pedido negocial**, e diga essa frase assim.

Depois monte a simetria: se resultado negativo não é culpa de ninguém, então ninguém fica com o dinheiro do outro. Você acabou de plantar o bloco 2B vinte minutos antes de precisar dele.

No trabalho Brasil-específico, não peça que paguem tudo. Peça a divisão temporal: **gap conhecido na assinatura é deles; exigência nova depois vai ao mecanismo**. E mostre o benefício para eles: uma Gap Analysis bem feita *limita* a exposição da Padagis tanto quanto a da EMS. É o argumento que transforma o anexo de tarefa chata em interesse comum.

DISCURSO

“Appendix 04 is blank — not thin, blank. And Article 5 refers to it throughout: every obligation, every deadline, every cost allocation, and the only definition of what counts as a breach. The Final Deadline, which your own drafting calls a fundamental commercial assumption, currently reads “[DATE]”.”

“I’m not raising it as a negotiating point — I’m raising it as a condition of signature. So rather than debate it, can we just fix a date today by which your regulatory team delivers it in full?”

“And on the gap itself, here’s a proposal I think helps you as much as us. Whatever the Due Diligence Gap Analysis identifies as of the Effective Date — the known delta between your FDA ANDA and what ANVISA requires — sits with Padagis, because it was knowable at diligence. Anything genuinely new that ANVISA asks for afterwards goes into the Additional Investment mechanism and we deal with it there. Notice what that does for you: it gives you a hard boundary on your own exposure. Right now you have an unbounded obligation described in a document that doesn’t exist. Writing it properly protects you first.”

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Titular do registro	EMS em 6 de 6, sem exceção. Preservado.
Reembolso por falha de dossiê	Athena: 85% do fee se o dossiê não for desenvolvido no prazo.
Auditoria on-site	1× por ano em 4 de 5. Confirme que a minuta preserva (Art. 7).

ATÉ ONDE VAMOS

Apêndice 04 completo e Final Deadline datado são inegociáveis — como pré-condição de assinatura. Limiar por atividade **cede**, desde que o gap pré-Effective Date fique com a Padagis. “Resultado negativo não é breach” **cede**, desde que acione o 2B.

Ruptura: assinar com o Apêndice 04 em branco. Sob nenhuma pressão de calendário.

BLOCO 4

ALTA

CONDUÇÃO: LUCAS

Supply failure remedies

cl. 8.9, 8.12–8.14 · conexas: Arts. 9, 11, 19.4, 22; cl. 16.6, 20.1, 24.5

RESUMO

Escada única para atraso: carência de 15 dias, Delay Expenses de **0,33% ao dia sobre a porção atrasada**, teto de 10%, creditadas contra o próximo pagamento. Cap atingido + 30 dias → escalada → mais 30 dias → só então Artigo 19.

Três movimentos da Padagis, de pesos muito diferentes. As Delay Expenses viraram o **“sole monetary remedy”** da EMS para atraso. O Critical Shortfall saiu de “menos de 80% em 6 meses = violação material” para “menos de 75%, com exclusões, e *expressamente não é violação material*”, mais 60 dias de negociação antes de rescindir. E a rescisão por falha de entrega passou a exigir **dois Contract Years consecutivos**.

Do outro lado, a Padagis inseriu para si (cl. 11.4.1) suspensão de fornecimento após 30 dias de inadimplência e até “garantias de crédito razoáveis” após duas ocorrências em 12 meses — enquanto o direito espelhado da EMS ficou restrito à porção atrasada, com exclusão expressa de royalties e License Fee.

▼ TEXTO INTEGRAL · DELAY EXPENSES, CRITICAL SHORTFALL, GATILHO DE RESCISÃO

8.12 · DELAY OF DELIVERY

[...] Delay Expenses equal to 0,33% of the value of the **delayed portion** [...] up to an aggregate maximum of **ten percent (10%)** [...] **Delay Expenses shall constitute EMS' sole monetary remedy for the relevant delivery delay**, without prejudice to EMS' rights in case of a Critical Shortfall, repeated material delivery failures or other termination rights expressly provided under Article 19.

8.14 · CRITICAL SHORTFALL – ANTES E DEPOIS

[TEXTO EMS, DELETADO] failure to supply at least **eighty percent (80%)** [...] **shall be considered a material breach of Padagis hereunder.**

[TEXTO PADAGIS] A “Critical Shortfall” shall be deemed to occur if, over six (6) months, Padagis supplies less than **seventy-five percent (75%)** [...] For the avoidance of doubt: (a) **a Critical Shortfall shall not, in and of itself, constitute a material breach**; and (b) any rights of termination shall be exercised solely in accordance with Article 19.

19.4(I) · DELIVERY FAILURE

If, **in any two consecutive Contract Years**, (A) the aggregate Delay Expenses achieve the applicable contractual cap [...] or (B) Padagis fails [...] to deliver at least seventy-five percent (75%) [...] over a continuous period of six (6) months.

11.4.1 · SUSPENSÃO PELA PADAGIS – INSERIDA, E AMPLA

If EMS fails to pay any undisputed amount [...] within thirty (30) calendar days [...] Padagis may **temporarily suspend acceptance and/or fulfillment of further Purchase Orders** [...] In the event of repeated payment delays (two or more within any rolling twelve-month period), Padagis may suspend supply **until payment performance is remedied or reasonable credit assurances are provided.**

O QUE A PADAGIS QUER

- Delay Expenses como remédio monetário primário e exclusivo.
- Carência + teto + escalada + nova cura antes de qualquer rescisão.
- Suspensão de pagamento limitada à porção atrasada; royalties e License Fee sempre fora.
- Critical Shortfall a 75%, com exclusões amplas e sem violação material.

O QUE QUEREMOS

- **Qualificar o “sole monetary remedy”**: pode ser o único remédio pelo *atraso em si*, não pode extinguir dano direto — multa em licitação, compra emergencial, perda de posição CMED — nem os remédios de produto não conforme e as indenizações do Art. 21.
- **Critical Shortfall de volta a 80%**, ou 75% com violação material restaurada.
- 19.4(i): trocar “dois anos consecutivos” por **qualquer período móvel de 12 meses**.
- Simetria de suspensão entre 11.4.1 e 8.13.
- Corrigir o teto para 10% também no 19.4(i).

COMO CHEGAR LÁ — CONDUÇÃO NA SALA

Comece **concedendo**, e diga por quê. Nenhum dos seis contratos assinados tem multa por atraso de entrega. A minuta, com 0,33% ao dia, já entrega mais do que a casa jamais obteve. Aceite o teto de 10% em voz alta, como concessão nomeada. Compre credibilidade imediata e impede que a Padagis gaste a reunião defendendo um ponto que você não ia disputar.

Depois vá direto ao “sole monetary remedy”. O exemplo que resolve é concreto e brasileiro: se a falta de produto fizer a EMS perder uma licitação pública com multa contratual, quatro palavras transformam prejuízo de milhões em crédito de 10% de uma PO. O pedido não é aumentar a multa deles — é preservar o dano real, e assim colocado costuma passar sem resistência.

DISCURSO

“I’ll start by giving you something. Across the six agreements EMS has signed, not one contains a delivery-delay penalty — every one treats late delivery purely as a termination trigger. So the daily rate here is already more than we’ve ever obtained, and I’m accepting the ten per cent cap now. I won’t reopen it.”

“What I need is four words out of 8.12: “sole monetary remedy”. Concretely: if we’re out of stock and EMS loses a public tender in Brazil with a contractual penalty attached, those four words convert a multi-million-real loss into a credit worth ten per cent of one purchase order. I don’t think that’s what either of us is contracting for. Make it the sole remedy for the *delay itself*, and leave direct losses where they belong.”

“And Critical Shortfall — eighty per cent appears in three of the three EMS contracts that have this trigger, in wording identical to ours. Either we go back to eighty, or we keep seventy-five and restore the material breach. I’m genuinely fine with either; your choice.”

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Multa de atraso	0 de 6. Aqui a minuta já nos favorece — não gaste capital.
Critical Shortfall	80% em 3 de 3 que preveem o gatilho, idêntico ao template.
Rescisão por atraso	Todos os 6 usam “2 atrasos > 30 dias” dentro de um ano — nunca dois anos.
Shelf-life	Minuta em 85% após contraproposta da EMS. Base: 85% em 3 de 4. Feche.

ATÉ ONDE VAMOS

Fechar: **(a)** “sole monetary remedy” qualificado; **(b)** Critical Shortfall a 80% *ou* 75% com violação material; **(c)** janela móvel de 12 meses. Cedemos: teto de 10%, carência de 15 dias, escopo restrito da suspensão e as exclusões do Critical Shortfall.

Ruptura: “sole monetary remedy” absoluto e 75% sem violação material e dois anos para rescindir. A EMS fica sem remédio efetivo contra falha de fornecimento — o risco central de um contrato de supply.

BLOCO 5

CRÍTICA

CONDUÇÃO: DÉBORA

IP / FTO & infringement liability

Art. 16 · cl. 16.5–16.7 · conexas: Arts. 2, 15.2, 19.2, 20, 21

RESUMO

A Padagis inseriu na abertura do Artigo 16 que a EMS é a **única responsável, às suas custas, pelo freedom-to-operate no Território**, e que nada ali amplia as garantias dela além do 15.2. E o 15.2 é estreito duas vezes: a garantia de FTO é **“to Padagis knowledge”** e cobre a não-violação apenas na **fabricação, no país de fabricação** — não na comercialização no Brasil.

Quem detém o conhecimento da formulação, do processo e do dispositivo garante só o que sabe e só para Israel; quem não detém paga a busca, assume o risco de comercialização e é a primeira demandada no Brasil.

Segundo ponto: a **Temporary Suspension** pode ser acionada por decisão final *ou interina*, por “bona fide third-party claim”, ou por parecer escrito de advogado externo. Carta de advogado de concorrente somada a um parecer basta para parar o fornecimento. Após 6 meses qualquer Parte rescinde — e a minuta diz que isso não gera direito algum da EMS sobre a PI deles.

Há um contrapeso genuíno: as indenizações cruzadas de PI estão corretas — Padagis indeniza por Produto, processo e dossiê; EMS por marca e materiais próprios. Isso é alocação por controle e não deve ser tocado.

▼ TEXTO INTEGRAL · FTO, 15.2 E TEMPORARY SUSPENSION

16.1 · FREEDOM TO OPERATE – INSERIDA PELA PADAGIS

EMS shall be solely responsible, at its own cost, for conducting and maintaining such patent and other Intellectual Property freedom-to-operate assessments [...] For clarity, nothing in this Clause shall expand Padagis' representations or warranties beyond those expressly set forth in Clause 15.2.

15.2.2 · A GARANTIA E SEUS DOIS LIMITES

To Padagis knowledge, as of the Effective Date, (A) there are no material Claims pending or threatened [...] and (B) the use of the Padagis Dossier and Intellectual Property in the manufacture of the Product in the country of manufacture [...] does not infringe the Intellectual Property rights of any Third Party.

16.6 · TEMPORARY SUSPENSION

If, as a result of (a) a final or interim [...] decision, or (b) the receipt of a bona fide third-party claim or a credible written legal opinion from external counsel, a Party is required or reasonably advised to refrain from supplying [...] A Temporary Suspension, and any termination following therefrom, shall not give rise to any right of EMS to continue manufacturing or commercializing the Product using Padagis Intellectual Property.

O QUE A PADAGIS QUER

- Garantias de FTO limitadas ao conhecimento e ao país de fabricação.
- Suspensão acionável por decisão interina, reivindicação de boa-fé ou parecer externo.
- Nenhum direito compulsório ou residual sobre Produto, dossiê ou know-how.

O QUE QUEREMOS

- **Risco segue o controle.** A EMS paga e conduz a busca; a Padagis garante, **sem “to its knowledge”**, que Produto, formulação, processo e dossiê não violam PI de terceiro **no Território**.
- Elevar o gatilho de suspensão: decisão interina ou final, **ou** parecer de advogado **mutuamente aceitável** — nunca mera reivindicação.
- Dever expresso de mitigação: design-around, licença, fonte alternativa.
- Suspensão por PI da Padagis acima de 6 meses → recuperação do bloco 2 + custos de transição por conta deles.
- Preservar as indenizações cruzadas e a exclusão de teto do 21.5.1(III).

COMO CHEGAR LÁ — CONDUÇÃO NA SALA

O argumento vence pela assimetria de informação, não pelo texto. Testosterona em gel é química de domínio público; o risco real de patente está na **bomba dosadora, no dispositivo e na formulação** — todos deles. A EMS pode contratar a busca, mas não pode garantir o que não conhece. Assim colocado, o pedido deixa de ser “assumam mais risco” e vira “cada um garante o que controla”.

Sobre a suspensão, use o incentivo perverso sem acusar ninguém: do jeito que está, um concorrente que queira travar o lançamento precisa de uma carta e um parecer. Descreva o que a cláusula permite a um *terceiro* fazer — não o que a Padagis faria.

Se travar em patente específica, **pare**. Agende sessão técnica com data e nomes e siga. FTO não se resolve ao vivo.

DISCURSO

“We’ll pay for the Brazilian freedom-to-operate search — that’s fair, we’re the one selling there. But read 16.1 together with 15.2: your warranty is limited to your knowledge, and it covers manufacture in Israel. The commercialisation risk in Brazil sits entirely with us.”

“Testosterone gel is public chemistry. The patent exposure in this product is the pump, the device and the formulation — all three are yours. We can run the search; we can’t warrant what we don’t hold. So let each side warrant what it controls. We already accept the trademark half in full.”

“And on Temporary Suspension — I’m not questioning your good faith, I’m questioning what the clause lets a third party do. As drafted, a Brazilian competitor who wants to delay our launch needs one letter and one opinion. Raise the bar to an injunction or an opinion from counsel we both accept, and add a duty to mitigate.”

ATÉ ONDE VAMOS

Sair com: **(a)** garantia de FTO sobre Produto, processo e dossiê no Território **sem o qualificador de conhecimento**; **(b)** gatilho de suspensão acima de “bona fide claim”; **(c)** indenizações cruzadas e 21.5.1(III) intactos. Cedemos: custo e condução da busca, responsabilidade integral pela marca, ausência de direito residual sobre a PI deles.

Não há ruptura aqui — há desvio. Se travar em patente específica, mande para sessão técnica e siga. Não gaste o relógio da reunião executiva com FTO.

BLOCO 6

ALTA

CONDUÇÃO: ROBERTA

Royalties / Net Sales

Art. 1 (definições) · cl. 2.5 · Art. 12 · cl. 11.9

RESUMO

Royalty de **5% do Net Sales Revenue** durante o Initial Term, contado da concessão do registro. Relatório semestral certificado por diretor financeiro, auditoria anual com cauda de 2 anos, correção de subpagamento acima de 5% com juros e custo de auditoria pela EMS.

As definições já foram aceitas pela área (1.1.39, 1.1.40 e alíneas a–c). Resta o que a Padagis inseriu *em torno* do número: **gross-up de IRRF** pela EMS; **lista fechada de três deduções** com vedação expressa de qualquer outra; **presunção INPI** a favor do número reportado ao instituto; e **vedação total de compensação**.

AJUSTE TÁTICO EM RELAÇÃO À REVISÃO 1 – LEIA ANTES DE ABRIR ESTE BLOCO

O Supply Price é **fixo em US\$ 8,00 por até 8 anos, sem reajuste por índice** — apenas o gatilho cambial de 20% e a cláusula de hardship. Isso é agressivo para o fornecedor, e sugere que **o royalty de 5% pode ser o hedge de inflação e o upside deles**. Se você atacar a alíquota de frente e vencer, há risco real de a Padagis trazer de volta um reajuste anual de preço — que, sobre 600.000 unidades por ano no ano 5, custa muito mais que 5% de royalty.

Portanto: não ataque os 5%. Ataque a base e o gross-up. A rev.1 tratava a alíquota como alvo legítimo; isto corrige a orientação.

▼ TEXTO INTEGRAL · GROSS-UP, DEDUÇÕES, PRESUNÇÃO INPI, SET-OFF

11.9 · GROSS-UP – INSERIDA PELA PADAGIS

If EMS [...] is required by applicable Law in the Territory to deduct or withhold any tax [...] EMS shall gross up such payment so that Padagis receives the full amount it would have received had no such deduction or withholding been required. [...] any such withholding taxes shall be borne exclusively by EMS.

1.1.40 · NET SELLING PRICE – A LISTA FECHADA

Only the deductions expressly listed in items (a) through (c) below shall be permitted, and no other deductions, offsets or adjustments of any kind shall be made, whether characterized as marketing costs, service fees, administrative charges, inventory management costs or otherwise.

(a) normal and customary rebates, and cash and trade discounts [...]

(b) sales, use and/or other excise taxes or duties [...] excluding taxes on income; and

(c) price reduction, credit or allowances upon rejections or returns, provided [...] only for damages or defective Products.

2.5 · PRICING – A CONTRADIÇÃO COM A LISTA ACIMA

EMS shall have sole and exclusive discretion over the pricing [...] including chargebacks, rebates, cash and quantity discounts, returns, freight, invoice adjustments and other credits, charges or marketing fees taken by customers or granted by EMS [...]

12.6.2 · PRESUNÇÃO INPI

In the event of any discrepancy between figures reported to Padagis and those reported to INPI, the figures reported to INPI shall be presumed accurate [...] unless EMS demonstrates otherwise with clear and convincing documentary evidence.

12.6.5 · NO SET-OFF

All Royalties, interest and other amounts payable by EMS [...] shall be paid in full, free and clear of any set-off, counterclaim, deduction or withholding of any kind [...]

Ganho já obtido e a preservar: a cauda de auditoria caiu de 3 para 2 anos (cl. 12.6.1).

O QUE A PADAGIS QUER

- Base bruta, com lista fechada e taxativa de deduções.
- Anti-elisão ampla e auditoria cruzada com o INPI.
- Recebimento líquido de tributos brasileiros, via gross-up.
- Nenhuma compensação contra royalties, em nenhuma hipótese.

O QUE QUEREMOS

- **Gross-up fora** — ou, se ficar, a alíquota desce. Ele eleva os 5% efetivos para perto de 5,9% antes de CIDE.
- **Alinhar a lista de deduções à realidade que a própria 2.5 reconhece:** no mínimo chargebacks, frete suportado pela EMS e reduções impostas por CMED ou edital.
- Dedução por inadimplência: valor baixado como incobrável após 12 meses sai da base.
- **Excluir a presunção INPI**, mantendo o direito de auditoria cruzada.
- Simetria de compensação para valores líquidos e incontroversos, e de auditoria para sobrepagamento acima de 5%.

DISCURSO

“Before the detail — a genuine question, not a negotiating move. Your supply price is fixed for up to eight years with no index adjustment. Is that sustainable for you? Because if the royalty is partly how you cover inflation, I’d rather understand that now than discover it in year three when you come back for a price increase. I’m not trying to remove the royalty.”

“What I do want to fix is inside your own draft. Clause 2.5 says EMS manages chargebacks, freight, invoice adjustments and marketing fees taken by customers — you wrote that, and it’s an accurate description of the Brazilian market. Then the Net Selling Price definition permits three deductions and expressly forbids every other one, naming those same items. So EMS pays royalty on money it never collected. That’s two clauses contradicting each other, not a position.”

“Second, the gross-up. It moves the whole Brazilian withholding burden onto EMS, taking an agreed five per cent to roughly five-point-nine before CIDE. That was never priced into the five. Either the gross-up comes out, or the rate reflects it — I’m indifferent between the two.”

“Third, the INPI presumption. Those filings exist to permit remittance and tax deductibility — different purpose, different basis. Keep the cross-check in the audit, which is entirely fair. Drop the presumption.”

Confirmar com o tributário antes da sala: alíquota de IRRF sobre royalties remetidos a Israel, incidência de CIDE e o efeito da convenção Brasil-Israel. Leve o número exato — “cerca de 5,9%” só funciona se você puder sustentá-lo.

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Royalty	Existe em 1 de 6 — Idorsia, 11% em BR/MX, inovador sob patente, fee de USD 20M. Os outros cinco são fee único, licença royalty-free.
Modelo de preço	Na base: % da venda líquida (29% Idorsia, 30% BDR Olap, com floor price) ou preço fixo. Aqui é preço fixo mais royalty — combinação que não existe na base.
Pagamento	Minuta em 60 dias. Base: 90 dias em 4 de 6.

ATÉ ONDE VAMOS

Fechar: **(a)** lista de deduções alinhada à 2.5, no mínimo chargebacks e reduções impostas por CMED/edital; **(b)** gross-up excluído *ou* alíquota ajustada; **(c)** presunção INPI excluída; **(d)** compensação para valores líquidos. Cedemos: os 5% nominais, periodicidade semestral, auditoria e a linguagem anti-elisão já aceita.

Ruptura: alíquota acima de 5%. A base mostra royalty em 1 de 6 e só para inovador sob patente.

Liability, indemnities & cap

cl. 21.1–21.6 · conexas: Arts. 9, 10, 13, 16, 18, 20, 23

RESUMO

As indenizações são espelhadas e, na estrutura, corretas. O problema está em **duas deleções cirúrgicas na lista da própria Padagis (21.2)**. Saíram: *“any violation of applicable Laws by Padagis”* e *“any Product liability arising under the manufacture of the Product with any Change without due Regulatory Approval, a Product recall and/or Padagis’s fault at handling, packaging, storage”*. As duas equivalentes permanecem intactas na lista da EMS.

Ou seja: as responsabilidades nucleares de um fabricante foram retiradas da indenização do fabricante, num contrato em que a EMS é titular do registro e primeira demandada no Brasil.

Há também um escudo de conhecimento inserido a favor deles (21.2.1). E uma novidade positiva que vale proteger: a **cláusula de seguro (21.6)** — apólice mútua de RC e de produto, USD 5 milhões por ocorrência e no agregado, Term + 2 anos. **Nenhum dos seis contratos exige apólice, e o template da EMS também não.**

▼ TEXTO INTEGRAL · AS DUAS DELEÇÕES, O ESCUDO E O SEGURO

21.2 · INDEMNIFICATION BY PADAGIS – O QUE FOI RETIRADO

[DELETADO] any violation of applicable Laws by Padagis or any Padagis's Representatives [...]

[DELETADO] any Product liability arising under the manufacture of the Product with any Change without due Regulatory Approval, a Product recall and/or Padagis's fault at handling, packaging, storage, sale or other disposition of any Product.

21.1 · INDEMNIFICATION BY EMS – OS EQUIVALENTES PERMANECEM

[MANTIDO] any violation of applicable Laws by EMS or its Affiliates [...]; the distribution, promotion and commercialization of the Product in the Territory by EMS or its Affiliates.

21.2.1 · ESCUDO DE CONHECIMENTO – INSERIDO

Padagis shall not be liable [...] to the extent such Claims and Losses [...] (ii) arise from conditions, data or information that were not known to Padagis and could not reasonably have been detected [...]

21.6 · INSURANCE – INSERIDA, E A PRESERVAR

During the Term and for a period of at least two (2) years thereafter, each Party shall [...] maintain [...] (a) commercial general liability insurance; and (b) product liability insurance, in each case with coverage limits of not less than USD five million (USD 5,000,000) per occurrence and in the aggregate [...]

O QUE A PADAGIS QUER

- Indenizações espelhadas com procedimento de defesa detalhado.
- Indenização operacional ampla da EMS (importação, estocagem, distribuição, promoção).
- Limitações próprias por causalidade, diligência e informação disponível.
- Exclusão recíproca de danos indiretos; certas reivindicações sem teto.

O QUE QUEREMOS

- **Restaurar as duas deleções do 21.2.** Inegociável.
- **Estreitar o escudo de conhecimento:** não se aplica a produto não conforme, defeito latente, nem a desvio das Specifications, do cGMP ou do registro.
- Confirmar que o custo de recall segue a causa raiz (Art. 10) e o desempate por Independent Laboratory.
- **Não propor teto agregado.** Se propuserem, exigir carve-outs completos e piso nunca inferior ao limite da apólice.
- Preservar o seguro; avaliar elevar o agregado a USD 10M e **incluir a EMS como segurada adicional** na apólice de produto deles.

COMO CHEGAR LÁ — CONDUÇÃO NA SALA

Ganha-se com argumento de arquitetura, não de negociação — e por isso fecha bem a reunião. Não diga que é injusto; diga que **não funciona**. A EMS é titular do registro e primeira demandada em ação de consumo, medida da ANVISA e recall. Se a causa raiz for de fabricação e o fabricante estiver fora da lista, o contrato deixa de alocar risco e passa a transferi-lo a quem não o controla.

Mostre as duas listas lado a lado na tela. A assimetria fala sozinha e dificilmente alguém a defende em voz alta.

No teto, resista ao impulso de propor um: 5 dos 6 contratos de licença não têm teto, e com fabricante no exterior e a EMS como titular do registro, teto protege a Padagis, não nós.

E termine **elogiando o seguro em voz alta**. É genuinamente melhor do que qualquer coisa que a EMS já assinou, e fechar assim deixa a sala em registro construtivo depois de sete blocos.

DISCURSO

“Two lines came out of your indemnity in 21.2, and both remain in ours. Violation of applicable laws by Padagis, and product liability from an unapproved Change, a recall, or fault in handling, packaging or storage. Let me put the two lists side by side, because it reads better than I can describe it.”

“I won’t call it unfair — I’ll say it doesn’t work. EMS holds the Marketing Authorization in Brazil. That makes us the first defendant in every consumer action, every ANVISA proceeding, every recall. If the root cause is manufacturing and the manufacturer isn’t on the indemnity, the contract stops allocating risk and starts relocating it to the party that can’t control it.”

“And one last thing, which is a compliment. The insurance clause you added is better than anything in the six agreements EMS has signed — none of them require a policy at all. We want to keep it. Two asks around it: take the aggregate to ten million given Brazilian consumer exposure, and name EMS as additional insured on your product liability policy. That turns a promise into something we can actually call on.”

BALIZADOR · 6 CONTRATOS ASSINADOS

Danos indiretos Exclusão recíproca em 6 de 6. Fechado.

Teto monetário 1 de 6, e é distribuição. Nenhum dos 5 contratos de licença aceitou teto.

Seguro 0 de 6 exigem apólice — e o template também não. Esta minuta é melhor que a base. Proteger.

Custo de recall Pela causa raiz em 5 de 6, como no template.

ATÉ ONDE VAMOS

As **duas deleções do 21.2 voltam — inegociável**. Escudo de conhecimento estreitado. Seguro preservado com agregado mínimo de USD 5M. Cedemos: procedimento de defesa e settlement como redigidos, indenização operacional ampla da EMS, ausência de teto agregado.

Ruptura: um fabricante que não indeniza por recall, por Change não aprovada e por violação de lei, num contrato em que a EMS é titular do registro. Isso não é cláusula dura — é ausência de alocação de risco.

07 Boa-fé com relógio

NOVO NA REV.2

A minuta está cheia de “the Parties shall discuss in good faith”. Isso é bom — é assim que parceiros resolvem o que não dá para prever. O problema não é a boa-fé: é que a Padagis anexou a quase todas essas janelas a mesma frase, “*neither Party shall be under any obligation to accept any proposal or amendment, or to agree to any terms that it reasonably determines to be adverse or commercially disadvantageous*”, e a saída remete de volta ao Artigo 19, que por sua vez exige materialidade. O relógio corre, ninguém precisa concordar, e nada acontece no fim.

O princípio a defender — e ele é fácil de vender porque protege os dois lados: toda janela de boa-fé precisa de três elementos. Um **relógio** (prazo certo), um **default** (o que acontece se o prazo vencer sem acordo) e uma **alocação de custo** durante a janela. Sem os três, boa-fé vira deriva indefinida — e deriva favorece sempre quem já recebeu.

ONDE	RELÓGIO HOJE	O QUE ACONTECE NO FIM	DEFAULT QUE PEDIMOS
5.1.2 Repetição do Zona IVb	“reasonable period” sem prazo	Qualquer Parte rescinde “without further liability” — ou seja, a EMS perde tudo que pagou.	60 dias. Sem acordo, saída com a recuperação do bloco 2B.
5.2.3 Reavaliação após resultado negativo	90 dias	“Direitos do Art. 19” — que a cl. 5.2.2 acabou de negar. Circular.	90 dias. Sem acordo, gatilho expresso de BE Failure.
5.3.4 Prazo revisado	60 dias	Art. 19, se o atraso for material e afetar o Final Deadline.	Manter, mas alocar o custo da espera a quem pediu a revisão.
5.4.4 Additional Investment	60 dias	Nenhum lado é obrigado a aceitar; recusa da Padagis expressamente não é breach. Nada acontece.	60 dias. Sem acordo, a EMS pode custear sozinha e deduzir do royalty, ou sair com recuperação pro rata.
5.5.2 Inviabilidade por preço CMED	60 dias	Art. 19 — e o 11.6.2 exclui expressamente CMED de qualquer reembolso.	Restaurar a saída BDR: 3 meses de renegociação e depois 6 meses de aviso. Existe em 2 de 6.
8.3.4 Recovery plan do mínimo anual	60 dias	Conversão para não exclusivo. Tem default — está correto.	Manter. Use como o modelo a citar.
8.12.2 Escalada de atraso	30 + 30 dias	Remédios do Art. 19. Aceitável.	Manter.
8.14 Critical Shortfall	60 dias	Art. 19 — mas a própria cláusula diz que não é violação material.	Restaurar a violação material, ou voltar o gatilho a 80%.
11.6.1 Hardship	3 meses	6 meses de aviso. Tem default.	Manter o mecanismo; atacar só a exclusão de reembolso do 11.6.2.
14.1 e 14.2 Technology Transfer	nenhum	“Non-binding”, sem obrigação de prosseguir, a exclusivo critério da Padagis.	Aceito como discricionário — é uma das três concessões nomeadas.
16.6 Temporary Suspension	6 meses	Qualquer Parte rescinde. Tem relógio e default.	Acrescentar a consequência financeira quando a origem for a PI da Padagis.
25.2 Discussão amigável	30 dias	Arbitragem. Correto e padrão.	Manter.

DISCURSO – VENDA O PRINCÍPIO, NÃO AS ONZE LINHAS

“One structural point that cuts across several clauses, and then I’ll stop. The draft has a lot of “the parties shall discuss in good faith”, and I’m in favour of all of it — that’s how partners handle what they can’t foresee. But nearly every one of those windows now ends with “neither party is obliged to accept any proposal”, and then points back to Article 19, which requires materiality. So the clock runs, nobody has to agree, and nothing happens.”

“What I’d propose as a drafting principle is simple: every good-faith window gets three things. A clock. A default — what happens if the clock runs out. And who carries the cost while it’s running. Your own clause 8.3.4 already does exactly this: sixty days for a recovery plan, and if it fails, exclusivity converts. That’s a good clause. I’d like the others to look like it.”

“And I’d note this protects you as much as us. Open-ended good faith favours whoever has already been paid today, but the positions reverse over eight years. Neither of us actually wants a clause that lets the other side run out the clock.”

Citar a própria cláusula 8.3.4 deles como modelo é a jogada. Você não está impondo um padrão da EMS — está pedindo consistência com o que eles já escreveram bem. É quase impossível argumentar contra.

08 **Fora da pauta, mas vale dinheiro**

Sete pontos que não estão nos blocos recebidos e têm balizador claro.

Guarde-os para os últimos vinte minutos, quando a Padagis já tiver dito “não” algumas vezes e estiver procurando algo para conceder.

PONTO	NA MINUTA	BALIZADOR	PEDIDO
Payment Terms cl. 11.3	60 dias	90 dias em 4 de 6. 45 na Idorsia.	90 dias. Capital de giro puro, custo emocional baixo. Excelente moeda de fechamento.
Payments Delay cl. 11.4	0,20% ao dia	2% + 1% ao mês em 4 de 4 LSA, idêntico ao template.	Voltar a 2% + 1%/mês. Em 90 dias de atraso a minuta cobra ~18% contra 5% do padrão da casa.
Minimum Annual Commitment cl. 8.3	80% do forecast	60% em 2 · 70% em 2 · 80% em 1 — e o único 80% é contrato de distribuição.	70%. E note: se o lote for 90.000, os 80% do ano 1 (162.400) não são múltiplo de lote — a EMS terá de pedir 180.000, 11% acima do próprio mínimo.
Sell-Off Period cl. 1.1.80	6 meses	12 meses em 3 de 4.	12 meses. Já está no pacote do bloco 1 — cobre aqui se lá não fechar.
Arbitration cl. 25.3	3 árbitros, ICC, Genebra	Árbitro único em 5 de 6.	Árbitro único com experiência farmacêutica. Três árbitros triplicam o custo de qualquer disputa. Técnico, barato, quase sempre aceito.
Hardship / CMED cl. 11.6 e 5.5	sem reembolso, em nenhum caso	Nos dois BDR há saída por inviabilidade de CMED com 6 meses de aviso após 3 meses de renegociação.	Restaurar a saída BDR. Hoje a Padagis excluiu CMED, rentabilidade e portfólio de qualquer reembolso — a saída da EMS virou teórica.
Suspensão assimétrica cl. 11.4.1 × 8.13	Padagis amplo; EMS restrito	Sem levantamento — argumente pela simetria.	Espelho exato: dois atrasos em 12 meses liberam a EMS do binding forecast, como duas inadimplências liberam a Padagis.

PRESERVADOS E NÃO CONTESTADOS – CONFIRME E NÃO REABRA

Exclusividade recíproca (Art. 4, 5 de 6) · direito de preferência sobre extensões de linha (cl. 4.3) · EMS titular do registro (cl. 5.4.1, 6 de 6) · marca de titularidade da EMS (cl. 16.2, 4 de 6) · cura de 60 dias (6 de 6) · SDEA e Quality Agreement separados com prevalência técnica (6 de 6) · gatilho cambial de 20% · shelf-life de 85% · cauda de auditoria reduzida a 2 anos · lei suíça e ICC (3 de 6). **Tudo isso já está do nosso lado. Não gaste tempo de reunião confirmando o que já foi ganho.**

09 Mapa de troca

Toda concessão da esquerda deve ser *nomeada em voz alta* na hora em que for feita, e vinculada a um item da direita. Concessão silenciosa não compra nada — o outro lado registra como posição que você nunca teve.

O QUE DAMOS — E PODEMOS DAR SEM DOR

- **Compromissos duros de protocolo, lançamento e comercialização** — a moeda mais barata e a que eles mais querem
- Licença compulsória royalty-free (0 de 6 na base)
- Technology Transfer como remédio de rescisão (0 de 6)
- Multa de rescisão de 1 ano de Net Revenue (1 de 6, bilateral)
- Teto de 10% nas Delay Expenses (0 de 6 têm qualquer multa)
- Risco integral de *execução* da bioequivalência e rateio 50/50 de uma repetição
- Custo e condução da busca de FTO no Brasil
- Alíquota nominal de 5% de royalty, anti-elisão e auditoria
- “Resultado negativo conforme protocolo não é breach”
- Ausência de teto agregado de responsabilidade
- Os USD 100.000 entre 700k e 800k — última moeda, só contra o pacote completo

O QUE COMPRAMOS COM ISSO

- **Porta de saída expressa em caso de falha de bioequivalência**, sem discussão de culpa
- **Recuperação de ao menos 50% da primeira parcela** — em qualquer dos quatro formatos
- **Apêndice 04 completo** e Final Deadline datado antes da assinatura
- Gap FDA → ANVISA conhecido na assinatura por conta da Padagis
- Frase de custo afundado fora do 3.1
- **Critical Shortfall a 80%**, ou 75% com violação material
- “Sole monetary remedy” qualificado para preservar dano direto
- **Garantia de FTO sem “to its knowledge”**
- **As duas deleções do 21.2 restauradas**
- Gross-up excluído e lista de deduções alinhada à cl. 2.5
- Default em cada janela de boa-fé
- Sell-off 12 meses · pagamento 90 dias · MAC 70% · árbitro único

10 Cenários e saídas

Oito situações prováveis e a resposta preparada para cada uma. Ler antes de entrar; consultar sem constrangimento durante.

A • “Não podemos reembolsar — é reconhecimento de receita”

A resposta mais provável, e a melhor que você pode receber.

Pare de brigar pela palavra imediatamente e diga que está parando. Vá para remarcação de marcos (M1 a 20–30%), crédito de portfólio ou escrow. Você obtém o efeito econômico sem tocar no que trava o board deles — e ganha enorme credibilidade por ter escutado.

Sua fala: “Then let’s stop fighting the word — I’m not going to ask you to break your own accounting. Same economics, different mechanism: bring the first milestone down and move the difference to registration. You book what you book, and I get what I need.”

B • “A BQV é execução de vocês, o risco é de vocês”

A defesa natural deles no bloco 2B.

Concorde — com a metade certa. Execução é risco da EMS e vocês não pedem nada por isso. Produto é risco deles. A pergunta do comparador brasileiro, feita na fase de escuta, é o que decide de que lado a falha cai — e por isso ela vem antes.

Sua fala: “Agreed, and I’ll say it plainly: if we run it badly, that’s ours and I want nothing from you. What I’m asking about is the other case — the formulation not being bioequivalent to the Brazilian comparator. That isn’t our execution. Which is why I asked earlier which reference product we’re running against.”

C • Trocam proteção por preço

“Podemos discutir isso se o fee voltar para 800.000.”

Aceite — se o pacote vier inteiro. Pagar 100.000 a mais para proteger 800.000 na hipótese mais provável de fracasso é aritmética favorável, e essa moeda foi guardada exatamente para isso.

Sua fala: “I can work with that, and I’ll be straight about the condition: eight hundred with the protection package complete, first instalment included. Not eight hundred with half of it.”

D • Oferecem 50% antes de você pedir

Acontece mais do que se imagina quando a abertura foi generosa.

Não aceite na hora. Você está no piso do mandato sem ter gasto nada. Some a remarcação de marcos e você sai *acima* do mandato: M1 a 30% com 50% reembolsável deixa 105.000 em risco contra os 133.000 autorizados.

Sua fala: “That helps, thank you — genuinely. Let me see if we can make it land properly: pair it with the first milestone at thirty per cent, which is our own median, and I think I can get this approved without a second round.”

E • Eles seguram tudo

“Vamos levar internamente e voltamos com a próxima minuta.”

Para uma primeira reunião, **isso não é fracasso**. Aceite levar, mas não encerre sem **ata falada**: nomeie os quatro bloqueadores, peça confirmação de que foram entendidos como tal, e fixe a data da próxima minuta ali mesmo.

Sua fala: “That’s a fair answer for a first conversation. Before we close, let me read back the four things that block signature, so there’s no ambiguity when your team reviews: Appendix 04, recovery of the first instalment if the product fails, an exit if the bioequivalence fails, and the two deleted lines in 21.2. Are those understood as blockers?”

F • Pedem royalty acima de 5%

“Considerando o risco, precisaríamos de 6 ou 7%.”

Não, sem contraproposta — mas dito com calor. Cinco dos seis contratos da EMS são fee único sem royalty; o único com royalty é inovador sob patente a USD 20 milhões. E ofereça a alternativa: se o problema é inflação, converse sobre o preço, não sobre a alíquota.

Sua fala: “I can’t go there, and I’d rather tell you now than pretend. Five of our six agreements carry no royalty at all. But if what’s behind the ask is eight years of fixed supply price, let’s have that conversation instead — it’s the more honest one.”

G • Trava em FTO ou patente específica

Discussão técnica sobre patente de dispositivo ou formulação.

Desvie, não resolva. FTO não se decide em reunião executiva e o custo de tentar é o tempo dos blocos 6 e 7. Registre, marque sessão técnica com data e nomes, siga.

Sua fala: “Right question, wrong room. Let’s put your patent counsel and ours together within two weeks, with the device and formulation families on the table. I’ll park the clause language until they’ve reported.”

H • Pressão para assinar

“Nosso board precisa disso fechado neste trimestre.”

Você tem um fato objetivo que encerra a discussão sem confronto: **o Apêndice 04 está em branco**. Não é posição da EMS — é peça ausente do documento deles. Converta a pressão em cronograma.

Sua fala: “I want this closed as much as you do, and I’ll help you get there. But Appendix 04 is blank, and Article 5 refers to it throughout — that’s a missing piece of your own draft, not an EMS position. Give me Appendix 04 and the four blockers and I’ll commit to signature within fifteen days. Let’s put that date in the minutes.”

11 Frases de bolso

Para os momentos em que a sala escorrega. Curtas o bastante para usar sem consultar. As roxas são de escuta e de relação; as azuis, de negociação.

PARA ABRIR UMA RESPOSTA QUE VOCÊ NÃO ENTENDEU

“Help me understand that better — what’s the concern underneath it?”

PARA CONFIRMAR QUE ESCUTOU

“So what I’m hearing is... have I got that right?”

QUANDO ELES FAZEM UMA BOA OBJEÇÃO

“That’s a fair point and I hadn’t weighted it properly. Let me think about it rather than answer badly.”

PARA TRANSFORMAR POSIÇÃO EM INTERESSE

“Let’s put the drafting aside for a second. Commercially, who should carry this risk — and why?”

QUANDO PEDEM CONCESSÃO SEM OFERECER NADA

“I can move on that. What comes back the other way?”

QUANDO DIZEM QUE É “PADRÃO DE MERCADO”

“It may be standard somewhere. It isn’t in the six agreements this company has signed — and those are the ones I have to explain internally.”

QUANDO INVOCAM CUSTO AFUNDADO

“Your sunk cost is real, and it’s priced into the fee. What it can’t do is decide who carries the risk of the product never reaching the market.”

AO CONCEDER — SEMPRE NOMEIE

“I want to be explicit that this is a concession, not a position we never held. I’m giving it because I need X in return.”

PARA INVOCAR ALÇADA SEM PERDER CRÉDITO

“That’s beyond what I’m authorised to agree, and I’d rather tell you that than pretend otherwise.”

QUANDO UM BLOCO NÃO FECHA

“We’re not closing this one today, and that’s fine. Let’s record where each side stands, who owns it, and when we come back to it.”

PARA REAQUECER A SALA APÓS ATRITO

“What else in your portfolio could work in Brazil? I’d rather this be the first of several than the only one.”

PARA FECHAR A REUNIÃO

“Four things understood, three parked with owners and dates, one escalated. Next draft by the fifteenth. Did I miss anything?”

12 O que precisa sair da sala

Leia esta lista em voz alta nos últimos cinco minutos, item por item, pedindo confirmação. Reunião sem ata falada vira duas reuniões. Lembre que o critério de sucesso de uma primeira reunião é *entendimento e direção*, não assinatura.

#	ITEM	ESTADO ESPERADO AO FIM
1	As respostas da fase de escuta, anotadas — sobretudo comparador da BQV e a razão do “non-refundable”	Registradas por escrito
2	Apêndice 04 completo, com Gap Analysis e Final Deadline datado	Data de entrega comprometida
3	Porta de saída expressa em caso de falha de bioequivalência	Aceito em princípio
4	Recuperação de ao menos 50% da 1ª parcela, em qualquer formato	Formato escolhido e registrado
5	Frase de custo afundado em 3.1 removida ou neutralizada	Acordado
6	Critical Shortfall a 80%, ou 75% com violação material	Escolha da Padagis, registrada
7	As duas deleções do 21.2 restauradas	Acordado
8	Princípio do relógio + default nas janelas de boa-fé	Aceito como princípio de redação
9	Compromissos de protocolo e lançamento oferecidos pela EMS	Oferecidos e registrados como troca
10	Lista de higiene — 8 correções formais	Aceita integralmente
11	Sessão técnica de FTO, se o bloco 5 travar	Data e nomes definidos
12	Data da próxima minuta e do próximo encontro	Fixada na sala

DEPOIS DA REUNIÃO — MESMO DIA

Registre cada movimento na aba **ANÁLISE** da planilha de balizadores, coluna **RODADA 2**, e atualize a **SITUAÇÃO** de cada cláusula. Não crie arquivo novo — a planilha foi desenhada para acumular rodadas lado a lado, e é isso que torna visível o movimento da Padagis entre uma reunião e outra. Cláusula que a Padagis inseriu e não existe no template vai para o bloco amarelo **CLÁUSULAS FORA DO TEMPLATE**, hoje vazio — e há pelo menos cinco candidatas óbvias: Royalties (Art. 12 inteiro), Minimum Annual Commitment, Insurance, General Effect of Termination e Freedom to Operate (cl. 16.1).

Anote também, separadamente, **as respostas da fase de escuta**. Elas não cabem na planilha, mas são o ativo mais valioso que você traz desta reunião.

O que mudou na revisão 2. Postura recalibrada para primeira reunião: fase de escuta de 30 minutos, discursos reescritos em registro colaborativo, e a espinha estratégica do seguro mútuo contra abandono. Novo bloco **2B — Bioequivalência**, com a trava dupla que a rev.1 havia lido de forma imprecisa. Bloco 2 reconstruído em torno do mandato da gestão, com escada de decisão e quatro formatos de recuperação. Nova seção de **casadinha good cop / bad cop** com

coreografia por bloco. Nova seção **boa-fé com relógio**, mapeando as onze janelas de negociação da minuta. Orientação do bloco 6 corrigida: não atacar a alíquota de royalty de frente, dado o preço fixo por oito anos.

Correção material em relação à rev.1. A rev.1 afirmava que a falha de BQV deixava a EMS sem reembolso porque a hipótese estaria fora da lista da cláusula 20.3. Está errado: a 20.3 alcança todo o 19.4, incluindo Regulatory Failure. O problema real é outro e mais grave — a cl. 5.2.2 impede a EMS de invocar qualquer direito de rescisão do Art. 19 quando o estudo seguiu o protocolo, e mesmo se houvesse saída, a 20.3 exclui a primeira parcela, que é o único valor pago naquele momento. A conclusão prática se mantém; o pedido a fazer na mesa muda.

Fontes. Minuta *EMS_Padagis_LicenseSupplyAgreement_Testosterone*, revisão Padagis de 21.08.2026, com alterações rastreadas de ambos os lados · *Executive Meeting — Business Premises* de 26.08.2026 · *Controle Jurídico — Balizadores de Contrato*, ago/2025, base de 6 contratos assinados (Idorsia, BDR Abemaciclib, BDR Olaparibe, Dr. Reddy's, Athena, i-Health).

Ressalvas de leitura. Os balizadores vêm de uma base de seis contratos — confira a coluna *Contratos com dado comparável* antes de tratar um número como praxe da casa. As alíquotas tributárias do bloco 6 são estimativas e precisam de confirmação do time tributário. O custo da bioequivalência não consta de nenhum dos documentos analisados e precisa ser levantado internamente. Os limites de aceitação refletem o mandato informado pela gestão e não substituem a alçada formal de aprovação.